



訴願決定書

案 號： 1120041115

要 旨： 因陳情事件提起訴願

發文日期： 民國 112 年 11 月 22 日

發文字號： 新北府訴決字第 1121874184 號

相關法條： 訴願法 第 1、2、3、77 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1120041115 號

訴願人 蔡○育

上列訴願人因陳情事件，不服本府勞工局民國 112 年 7 月 10 日新北勞檢字第 1124671731 號及同年月 28 日新北勞檢字第 1124674033 號陳情案件回復表，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

- 一、按訴願法第 1 條第 1 項規定：「人民對於中央或地方機關之行政處分，認為違法或不當，致損害其權利或利益者，得依本法提起訴願。但法律另有規定者，從其規定。」、第 2 條規定：「人民因中央或地方機關對其依法申請之案件，於法定期間內應作為而不作為，認為損害其權利或利益者，亦得提起訴願（第 1 項）。前項期間，法令未規定者，自機關受理申請之日起為 2 個月（第 2 項）。」、第 3 條第 1 項規定：「本法所稱行政處分，係指中央或地方機關就公法上具體事件所為之決定或其他公權力措施而對外直接發生法律效果之單方行政行為。」及第 77 條第 8 款規定：「訴願事件有左列各款情形之一者，應為**不受理**之決定：八、對於**非行政處分或其他依法不屬訴願救濟範圍內**之事項提起訴願者。」。
- 二、緣訴願人於民國（下同）112 年 7 月 3 日向本府勞工局（下稱勞工局）陳情立○營造股份有限公司（下稱立○公司），涉嫌違反勞動基準法事，經勞工局以 112 年 7 月 10 日新北勞檢字第 1124671731 號及同年月 28 日新北勞檢字第 1124674033 號陳情案件回復表（下稱系爭 2 件陳情回復表）回復訴願人，訴願人不服，提起本件訴願。
- 三、經查系爭 2 件陳情回復表所載內容，分別為勞工局通知訴願人就其陳情立○公司事，已排定對該公司實施勞動檢查及勞動檢查之結果，僅係就訴願人陳情案件處理情形及調查結果所為之說明，核其內容為單純的事實敘述或理由說明，並未對外發生准駁之法律效果，性質上屬觀念通知，而非行政處分，訴願人對之提起訴願，尚非法之所許，自不應受理。
- 四、綜上論結，本件訴願為程序不合，依訴願法第 77 條第 8 款規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 吳宗憲

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 張文郁

委員 劉宗德
委員 景玉鳳
委員 王藹芸
委員 劉定基
委員 李永裕
委員 董鈺琪
委員 唐美芝

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

中華民國 112 年 11 月 22 日